注意标准

英国侵权法学习指南 | 合理谨慎、预见能力与胜任能力

一、判断 breach 的基准

Standard of care（注意标准）是被告在对原告负有相关义务时，必须达到的谨慎程度。低于该标准构成 breach of duty（违反注意义务）。达到标准并不保证永远不会发生事故。

被告不必超越合理谨慎的要求。但"最低限度"不能理解为总是只需很少努力：严重风险可能要求充分的预防措施。Breach 本身还不是完整的 negligence 请求；仍须证明因果关系和可诉损害。

二、客观不等于忽略情境

一般问题是：处于被告位置的合理人在相关情境下会怎么做？测试是客观的，因为法律基准不由被告的个人信念、性格或习惯决定。

转录声称注意标准不随事实或活动而变化，表述过于绝对。具体情境至关重要。暴雨中可能需要与干燥道路上不同的措施，但这不会使评价变成主观测试。

三、法律基准，而非真实个人

合理人既不过度恐惧，也不过度自信、轻率冒险。他不是现实行为的统计平均值。某种做法常见，仍可能不谨慎；法律也不要求采取一切想象得到的措施。

被告没有采用某位合理人偏好的做法，也不自动证明 breach。可能有多种同样合理的选择。应问实际行为是否低于可接受标准，而不是仅问能否想出另一种行动。

> Duty 确定法律义务；standard 确定所需谨慎程度；breach 将实际行为与标准比较；因果关系和损害则关注法律上相关的后果。

范围：英国 negligence 的一般原则。儿童及专业活动可能需要适当的特殊比较基准，本系列另行讨论。

Blyth：合理预防措施

一、经典定义

Blyth v Birmingham Waterworks Co (1856) 11 Exch 781 用两种情况解释 negligence：没有做合理人会做的事，或做了谨慎合理人会避免的事。在存在相关义务时，作为与不作为均可能包含在内。

定义关注具体情境下的合理谨慎，并不意味着任何人都要为自己在物理上能够阻止的一切损害负责。尤其涉及不作为时，须先确定被告负有采取该措施的义务。

二、事实与结果

异常严寒影响了供水装置，漏出的水损坏原告住宅。装置状况良好，已正常使用多年。问题是：合理的预防措施是否应当阻止这一异常事件？

供水公司在 Court of Exchequer 胜诉。证据不足以证明 negligence。依据经验合理预期严寒而采取的适当措施，不会仅因异常严寒突破防护而自动变得不充分。

三、合理预见，而非事后倒推

应依据事件前合理可获得的信息评价行为。知道后来发生损失，不等于证明合理人事前就应预见并阻止它。另一方面，危险尚未造成事故，也不是忽视危险的充分理由。

虚构变体：多次检查发现某连接件有缺陷，在普通冬季天气下就可能漏水。收到警告仍不处理，与 Blyth 不同：这里不再只是超出合理预期的异常事件。

> Blyth 不是“天气冷就能免责”。关键是证明被告没有针对应当预见的风险采取合理措施。

名称为 Blyth，不是 Blythe。变体为虚构。1856年案件说明法律原则，并非当代供水设施的技术指南。

Glasgow Corporation v Muir

一、发生了什么？

在 Glasgow Corporation v Muir [1943] AC 448 中，教会团体的野餐受到降雨影响。Glasgow Corporation 经营场所的女经理允许该团体使用茶室，并带入自己的食品与饮料。

两名团体成员抬着盛有热茶的大容器经过入口通道，旁边有孩子在买糖果和冰淇淋。其中一人松开把手，原因未由证据充分解释。热茶流出，烫伤六名儿童。

二、争议针对谁的行为？

针对 Corporation 的指控是：女经理允许搬运容器经过，却没有安排额外保护措施。这不是简单的“被告亲手洒了一小壶茶”。该判决并非就搬运者个人是否负责，直接判 Corporation 承担责任。

三、谁胜诉？为什么？

Glasgow Corporation 在上议院胜诉。未证明女经理存在 negligence。根据证据，普通茶容器若被合理谨慎地搬运，不构成她应预见会导致本次事故的危险。

法院运用不偏于过度担忧或过度自信的合理预见标准。事故后果严重，不能成为事后要求合理人具备异常预测能力的理由。

四、判决的界限

这不意味着在儿童旁搬热饮总是安全。如果已知把手损坏、搬运明显不稳，或存在具体警告，合理措施可能不同。这些是示例性变化，不是 Muir 中已认定的事实。

> 先确定具体指控：女经理的许可与保护措施。再从事件前的角度评价；不能假设所有与事故有关的人都必然存在过失。

该案源于苏格兰，也用于解释英国侵权法中的合理人标准。事故的物理原因，与针对这名被告的法律问题，应当区分。

Nettleship v Weston

一、事实：学车者

在 Nettleship v Weston [1971] 2 QB 691 中，Weston 女士向朋友 Nettleship 先生学车。转弯后，她未能把车转正；汽车驶上路缘并撞上灯柱。Nettleship 的膝盖骨骨折。

他事先确认保险涵盖自己作为乘客的风险。她提出，他知道她缺乏经验，应影响请求。核心并非她是否真诚尽力，而是法律要求达到什么驾驶水平。

二、胜任驾驶员标准

多数法官适用合理胜任、经验充足且谨慎的驾驶员标准。初学者身份没有降低基准，即使面对教她开车的朋友也是如此。个人努力不能替代所需的胜任能力。

三、谁胜诉？为什么只获一半？

Nettleship 上诉成功。但多数法官因其 contributory negligence（共同过失 / 受害人过失）将赔偿减少50%。他参与控制车辆，且反应不够及时，支持了双方均有过错的判断。

减赔不是对无偿教车或非职业教练身份的自动惩罚。知道驾驶员经验不足，也不等于同意受伤后放弃法律救济。

四、该案没有决定什么？

不能用 Nettleship 取消注意标准的一切调整。未成年被告通常与同龄合理儿童比较；专业工作可能适用专业基准。并不存在只有年龄很小的儿童才适用年龄考量的自动规则。

> 初学者仍可能按该活动要求的胜任水平评价。要把被告的注意标准与原告自身过失区分：后者可以减少赔偿，但不降低前者。

转录纠正：撞灯柱，不是树；伤情是膝盖骨骨折，不能简单说成小伤；减赔基于共同过失，而非仅因为没有职业教练资格。

理解与自测

1. 什么是 standard of care？
答案： 相关情境下法律要求的谨慎程度。低于该标准，构成对相关义务的违反。

2. 客观意味着所有案件措施相同吗？
答案： 不是。基准是客观的，但适用取决于活动、风险及当时合理可知的情境。

3. 存在其他行动就证明 breach 吗？
答案： 不能。多种反应都可能合理；实际行为必须低于应达到的标准。

4. Blyth 中公司为什么胜诉？
答案： 未证明公司遗漏了针对合理预期严寒的合理措施。异常事件本身不证明 negligence。

5. Muir 中 Glasgow Corporation 为什么胜诉？
答案： 未证明女经理有过失。根据证据，合理预见并不要求她从许可搬运茶容器预见本次事故。

6. Weston 适用什么标准？
答案： 合理胜任、经验充足且谨慎的驾驶员标准，不因她个人经验不足而降低。

7. Nettleship 为什么只获得一半赔偿？
答案： 多数法官认定他自身也有过失；这不是缺少职业教练资格的自动后果。

8. 证明 breach 就能胜诉吗？
答案： 不能。还需相关义务、因果关系和可诉损害，并考虑其他限制与抗辩。

> 答题顺序：确定相关义务 → 选择适当基准 → 避免事后偏见地评价事实 → 比较实际行为 → 说明有无 breach → 检查因果关系、损害与抗辩。

资料来源

依据所提供 Law Academy 转录整理，修正情境、案件事实及减赔原因。判决原文：Blyth (1856) 11 Exch 781; Glasgow Corporation v Muir [1943] AC 448; Nettleship v Weston [1971] 2 QB 691. 虚构变体均已标明；案例讲解聚焦注意标准。